

차 례

| 2권 차례 |

제16장 소의 제기

제1절 총 설	2
1. 소의 의의	2
2. 소제기의 방식	2
3. 소제기로 간주되는 경우	3
제2절 소장의 기재사항 및 첨부서류	4
1. 총 설	4
2. 소장의 필수적 기재사항	5
가. 총 설	5
나. 당사자	5
다. 법정대리인 및 대표자	10
라. 청구의 취지	13
마. 청구의 원인	20
3. 소장의 임의적 기재사항	22
가. 총 설	22
나. 기재사항	23
4. 소장의 첨부서류	27
가. 총 설	27
나. 소송목적의 값의 산정에 필요한 자료	27
다. 법정대리권·대표권의 자격을 증명하는 서면	28
라. 기본적 서증 및 그 사본	30
마. 송달료납부서	32
바. 소장의 부분	32
사. 인지액을 현금 등으로 납부한 경우 영수필확인서	33
제3절 소장의 심사	33
1. 총 설	33
2. 접수사무관등에 의한 심사	34

3. 참여사무관등의 심사와 보정권고	36
가. 심사의 대상	36
나. 보정권고	37
다. 보정권고 등의 고지	39
4. 재판장에 의한 심사와 보정명령	41
가. 심사의 대상	41
나. 소장의 충실화를 위한 조치	42
다. 재판장 등의 보정명령	43
라. 소장각하명령	49
마. 소송대리허가신청의 처리	55
5. 전자소송에서의 소장 심사	56
제4절 소장부분의 송달	57
1. 총 설	57
가. 송달의 시기	57
나. 소장에 흠이 있는 경우의 처리	57
2. 송달할 서류	58
가. 소장부분	58
나. 소송절차안내 양식 등	59
다. 무변론판결 선고기일의 통지	61
라. 전자소송 안내서	62
3. 소장부분 송달의 시기 및 효과	62
4. 소장부분이 송달불능된 경우의 처리	63
가. 재판장의 주소보정명령 등	63
나. 주소보정 불이행시의 소장각하명령	68
제5절 소송요건의 심사	69
1. 총 설	69
2. 법원에 관한 사항	69
가. 피고 및 사건이 우리나라의 재판권에 속할 것	69
나. 법원이 관할권을 가질 것	70
3. 당사자에 관한 사항	71
가. 당사자가 실재하고 당사자능력이 있을 것	71
나. 당사자격적권이 있는 정당한 당사자일 것	72
다. 소송능력, 법정대리권, 소송행위에 필요한 수권, 법인 등의 대표권이 있을 것	73
라. 원고에게 소송비용담보 제공의무가 있는 경우에는 이를	

이행할 것	73
4. 소송물에 관한 사항	74
가. 총 설	74
나. 각종의 소에 공통된 소의 이익	74
다. 확인의 소에 관한 소의 이익	85
라. 이행의 소에 관한 소의 이익	99
마. 형성의 소에 관한 소의 이익	103
5. 소송중의 소 등 특수한 소송에 관한 사항	104
6. 심사 결과에 대한 조치	104
가. 보정 또는 소각하판결 및 과태료 결정	104
나. 소송요건의 준부 판단 기준시	105
다. 항변사항과 직권조사사항	106

제17장 소의 객관적 병합

제1절 총 설	110
1. 소의 병합의 여러 형태	110
2. 소의 객관적 병합(원시적 병합)	110
제2절 소의 객관적 병합의 요건	111
1. 같은 종류의 소송절차에 따라 심판될 수 있을 것	111
2. 각 청구에 관하여 수소법원에 공통의 관할권이 있을 것	112
3. 각 청구 사이의 관련성의 필요 여부	112
제3절 소의 객관적 병합의 모습	112
1. 단순병합	112
가. 단순병합의 의의	112
나. 대상청구의 병합 형태	114
2. 선택적 병합	115
가. 선택적 병합의 의의와 요건	115
나. 순위를 붙인 선택적 병합(부진정 예비적 병합)	116
3. 예비적 병합	118
가. 예비적 병합의 의의와 요건	118
나. 두 청구가 흡수관계에 있는 경우	119
제4절 병합소송의 심판	120

1. 병합요건 등의 조사	120
2. 심리의 공통	120
3. 종국판결	121
가. 단순병합의 경우	121
나. 선택적 병합의 경우	122
다. 예비적 병합의 경우	124

제18장 소송중의 소

제1절 총 설	130
1. 서 설	130
2. 소송중의 소로 인한 사물관할의 변동	130
가. 단독사건이 합의사건으로 변동된 경우	130
나. 합의사건이 단독사건으로 변경된 경우	132
다. 소액사건에 소송중의 소가 제기되어 소액사건이 아니게 된 경우	133
제2절 중간확인 의 소	135
1. 총 설	135
2. 중간확인 의 소의 요건	135
가. 본래 청구의 다툼 있는 선결적 법률관계에 대한 확인청구일 것	135
나. 소송계속 이후 사실심 변론종결 이전에 제기할 것	136
다. 그 밖의 객관적 병합요건을 구비할 것	136
3. 사무처리	137
가. 소의 제기와 접수	137
나. 심 리	138
제3절 반 소	140
1. 총 설	140
가. 피고의 제기	140
나. 독립의 소	141
다. 예비적 반소	142
2. 반소의 요건	144
가. 상호 관련성	144
나. 본소 절차를 현저히 지연시키지 않을 것	146
다. 본소가 사실심에 계속되고 변론종결 전일 것	146

라. 그 밖의 객관적 병합요건을 구비할 것	148
3. 사무처리	148
가. 반소의 제기와 접수	148
나. 반소 제기로 인한 사물관할의 변동과 이송	150
다. 심 리	150
라. 반소의 취하	151
마. 본소가 취하된 후의 반소	152
바. 항소가 취하 또는 각하된 경우	152
제4절 청구의 변경	153
1. 총 설	153
가. 청구의 변경의 의의	153
나. 청구의 변경의 대상	154
다. 청구의 변경의 모습	155
라. 청구의 변경과 구별해야 할 개념	157
2. 요 건	158
가. 청구의 기초가 바뀌지 아니할 것	158
나. 소송절차를 현저히 지연시키지 않을 것	159
다. 소송계속 이후 변론종결 이전에 신청할 것	160
라. 그 밖의 객관적 병합요건을 구비할 것	162
3. 청구의 변경의 절차와 사무처리	162
가. 청구의 변경의 절차	162
나. 접수 및 심사	163
4. 심 리	164
가. 청구 변경의 적법 여부의 심사와 조치	164
나. 항소심에서 청구의 변경이 있는 경우 심판 방법	165
다. 청구의 변경을 간과한 경우의 조치	168

제19장 기일과 기간

제1절 총 설	172
1. 기 일	172
2. 기 간	173
제2절 기일의 지정	173

1. 총 설	173
2. 지정권자	174
3. 지정절차	175
가. 직권주의 원칙	175
나. 당사자의 기일지정신청 및 처리	175
4. 지정의 방법	177
가. 기일개시 시각과 시차제 기일지정	177
나. 기일의 장소와 공개 여부	178
다. 기일지정에 따른 사무처리	181
라. 최초의 변론(준비)기일의 지정	181
마. 재판사무시스템을 통한 기일 지정	184
바. 제2차 이후의 각종 기일의 지정	184
사. 기일의 추후지정 및 그 밖에 기일지정 시 주의할 사항	185
제3절 기일의 통지	186
1. 총 설	186
2. 기일통지의 방식	187
가. 통상의 방식: 기일통지서 또는 출석요구서의 송달	187
나. 기일에 출석한 사람에 대한 고지	193
다. 출석승낙서의 제출	194
라. 간이한 방법에 의한 기일통지	195
마. 기일통지 방식을 위반한 경우의 효력	195
제4절 기일의 변경	197
1. 총 설	197
2. 기일변경의 요건	197
가. 첫 기일의 변경: 합의	197
나. 제2차 이후 기일의 변경: 현저한 사유	199
3. 기일변경의 절차와 고지	200
가. 기일변경 신청과 그에 대한 재판	200
나. 기일변경명령과 다음 기일의 고지	202
제5절 기일의 실시	203
1. 기일의 개시	203
가. 기일 개시의 방법	203
나. 위법한 기일실시와 이의권의 포기	204
2. 기일의 진행	204

가. 사건의 진행순서	204
나. 당사자 등 소송관계인의 출석 여부 확인	205
다. 소송행위의 진행	207
3. 기일의 종료	209
가. 기일 종료의 방식	209
나. 기일의 연기 및 속행	210
제6절 기일의 해태	211
1. 총 설	211
2. 기일 해태의 요건	211
가. 필요적 변론기일·변론준비기일	211
나. 출석하지 아니하거나 변론하지 아니함	213
다. 불출석 또는 무변론의 증명	217
3. 한쪽 당사자의 기일 해태	218
가. 총 설	218
나. 소장·답변서·준비서면 등의 진술간주	218
다. 진술간주 후의 변론 진행	220
라. 자백간주	221
마. 포기·인낙·화해의 간주	222
4. 양쪽 당사자의 기일 해태	223
가. 총 설	223
나. 1회의 해태와 새 변론기일의 지정	225
다. 2회의 해태와 사실상의 휴지 상태	225
라. 기일지정신청이 없거나 기일지정신청 후의 불출석으로 인한 소취하 간주	226
제7절 기일지정신청	228
1. 총 설	228
2. 신청과 접수사무	230
3. 재 판	231
4. 종국판결 선고 후의 소취하에 관한 기일지정신청의 처리	231
5. 상소취하서를 원심법원에서 접수처리한 경우의 기일지정신청	234
제8절 소송절차의 기간	235
1. 기간의 종류	235
가. 행위기간과 유예기간	235
나. 법정기간과 재정기간	236

다. 불변기간과 통상기간	236
2. 기간의 계산과 진행	237
가. 기간계산의 원칙	237
나. 기간의 시기(始期)	238
다. 기간의 종기(終期) — 말일이 공휴일인 경우	239
라. 기간의 정지	239
3. 기간의 신축, 연장과 부가기간	239
가. 기간의 신축	239
나. 기간의 연장	241
다. 불변기간에 대한 부가기간	241
4. 기간의 해태와 소송행위의 추후보완	243
가. 기간의 준수와 해태의 의미 및 효과	243
나. 기간해태로 인한 소송행위의 추후보완의 요건	243
다. 추후보완의 절차 및 재판	250

제20장 송 달

제1절 송달제도 개관	254
1. 송달의 의의	254
2. 직권송달의 원칙	255
3. 송달의 실시시기	256
4. 송달통지서의 전산화로 인한 업무처리절차	257
5. 전자소송에서 전자문서 출력 및 송달 업무 대행 서비스(e-Post 서비스) 를 이용한 송달업무 처리절차	261
가. 제도 도입 취지 및 적용 대상	261
나. e-Post 서비스를 이용한 송달업무 처리절차	262
6. 송달완료 후의 처리	262
가. 송달통지서·송달보고서의 접수와 처리	262
나. 송달불능된 경우	264
다. 원래의 송달장소와 송달된 장소가 다른 경우	264
라. 전자송달통지서가 도착하지 아니한 때	265
마. 송달물이 반송된 경우	265
7. 송달의 효과	265

8. 송달의 흠	266
가. 흠으로 인한 송달의 무효	266
나. 송달의 흠이 치유되는 경우	266
다. 송달의 흠을 발견한 경우의 조치	268
제2절 송달사무처리기관	268
1. 총 설	268
2. 송달사무를 처리하는 사람	269
가. 법원사무관등	269
나. 예외적인 경우	270
3. 송달의 촉탁	271
가. 총 설	271
나. 국내에서 하는 송달의 촉탁	271
다. 전쟁에 나간 군인 또는 외국에 주재하는 군관계인 등에 대한 송달	272
라. 외국에서의 송달	272
제3절 송달실시기관	272
1. 총 설	272
2. 송달실시기관의 종류와 송달실시 방법	273
가. 우편집배원	273
나. 집행관	275
다. 법원경위	278
라. 법원사무관등	279
마. 대법원규칙이 정하는 경우의 변호사	282
3. 전자송달통지서의 제출(송달결과정보의 자동 등록)	283
4. 송달실시기관의 원조 요청	284
제4절 송달서류	284
1. 등본·부분 송달의 원칙	284
2. 법원이 작성한 서류	285
가. 총 설	285
나. 원본을 송달할 경우	286
다. 정본 또는 등본을 송달할 경우	286
라. 송달에 의하지 않는 재판의 고지	287
마. 송달에 의하지 않는 각종 통지 등	287
바. 송달에 의하지 않은 송부	288

사. 공고 또는 공시 등	288
3. 당사자가 작성한 서류	288
가. 원본 또는 부분 송달의 원칙	288
나. 소장·당사자참가신청서·항소장 등	289
다. 준비서면·증인신문사항·증인진술서·서증 등	290
라. 기타 서면	290
4. 송달서류의 흠	291
제5절 송달받을 사람	291
1. 총 설	291
2. 자연인에 대한 송달	293
가. 소송무능력자의 법정대리인	293
나. 선정당사자	295
3. 법인 등에 대한 송달	295
가. 총 설	295
나. 사법인 등	295
다. 국가 및 행정청	297
라. 지방자치단체 및 그 밖의 공법인	298
4. 소송법상의 송달영수 대리인	298
가. 임의 신고된 송달영수인	298
나. 군사용의 청사 또는 선박의 장	300
다. 교도소·구치소 또는 경찰관서의 장	300
5. 소송대리인이 있는 경우	301
가. 소송대리인의 송달수령 권능	301
나. 변호사인 소송대리인에 대한 송달의 특례	303
제6절 송달장소	304
1. 총 설	304
2. 주소·거소·영업소·사무소	304
가. 주소·거소	304
나. 영업소·사무소	305
다. 법인에 대한 송달장소	306
3. 근무장소	307
가. 송달장소로서 근무장소를 추가한 취지	307
나. 근무장소에 송달하기 위한 요건(장소적 보충성)	307
4. 신고된 송달받을 장소	308

가. 신고된 ‘송달받을 장소’	308
나. 송달장소가 바뀐 경우의 변경신고 의무	309
5. 송달함 송달	309
가. 총 설	309
나. 송달함의 이용 절차	310
다. 송달함 송달의 실시방법	311
라. 송달함 송달의 효력	311
6. 송달장소에 관한 흠	311
제7절 송달방법	313
1. 총 설	313
2. 교부송달의 원칙	313
3. 조우송달	314
4. 보충송달	315
가. 총 설	315
나. 근무장소 이외의 송달장소에서의 보충송달	316
다. 근무장소에서의 보충송달	319
라. 보충송달이 유효하기 위한 송달장소	320
마. 보충송달의 효력	321
5. 유치송달	322
6. 전화 등에 의한 간이송달, 송달함 송달	323
가. 간이한 방법에 의한 기일통지	323
나. 변호사에 대한 간편한 송달방법, 송달함 송달	323
다. 다양하고 간이한 송달방법의 적극 활용(송달예규 3조)	324
라. 간이한 송달의 증명 방법(송달예규 4조)	325
7. 등기우편 등에 의한 발송송달	325
가. 총 설	325
나. 보충송달·유치송달이 불가능한 경우의 발송송달	326
다. 송달장소 변경신고의무 해태 시의 발송송달	328
라. 발송송달의 실시방법과 주의사항	332
마. 민사집행법 등에 의한 발송송달	334
바. 발송송달의 효력	335
8. 공시송달	337
가. 총 설	337
나. 공시송달의 적용범위	339
다. 공시송달의 요건	341

라. 공시송달의 절차	343
마. 공시송달처분·명령의 취소	348
바. 공시송달의 실시	351
사. 요건을 갖추지 못한 공시송달의 효력	354
9. 송달불능시의 처리기준	354
가. 통상의 송달, 발송송달과 공시송달의 관계	354
나. 각종의 송달불능사유에 대한 조치	355
10. 전자소송에서의 송달(전자적 송달)	357
가. 총 설	357
나. 전자적 송달의 방법 및 효력 발생 시기	358
다. 소송대리인이 있는 경우	360
제8절 송달에 관한 증명	361
1. 총 설	361
2. 법원사무관등이 직접 송달을 실시한 경우	362
가. 총 설	362
나. 영수증	362
다. 부분 영수인	363
라. 출석승낙서	363
마. 전화 등을 이용한 간이한 송달의 증명방법	363
3. 우편집배원의 전자송달통지서	364
가. 우편집배원의 부적절한 업무처리의 효력	364
나. 우편집배원에 대한 교육	366

제21장 변 론

제1절 변론의 의의 및 종류	368
1. 변론의 개념	368
2. 변론의 내용	369
가. 판결사항의 신청	369
나. 공격방어방법	369
3. 변론의 종류	369
가. 필요적 변론	369
나. 임의적 변론	370

제2절 변론에 관한 여러 원칙	371
1. 처분권주의	371
가. 의 의	371
나. 내 용	372
2. 변론주의	373
가. 의 의	373
나. 내 용	373
3. 구술심리주의	375
가. 의의 및 내용	375
나. 구술심리주의의 보완	376
4. 직접심리주의	376
가. 의 의	376
나. 직접심리주의의 예외	377
5. 쌍방심리주의	378
6. 공개심리주의	378
가. 의 의	378
나. 공개의 정지	379
7. 적시제출주의	380
가. 의 의	380
나. 내 용	381
다. 예 외	382
8. 집중심리주의	382
가. 의 의	382
나. 내 용	383
제3절 공격방어방법	384
1. 의 의	384
가. 공격방어방법의 개념	384
나. 공격방어방법과 판결의 이유	385
2. 법률상 주장(진술)	386
가. 의 의	386
나. 법률상 주장(진술)과 변론주의	387
3. 사실상 주장(진술)	388
가. 의 의	388
나. 종 류	389

다. 상대방의 답변태도(사실의 인부)	395
4. 증거신청	397
5. 부인과 항변	397
가. 의 의	397
나. 부인의 형태	398
다. 소송상 항변	399
라. 본안의 항변	400
마. 재항변·재재항변 등	402
6. 실기하거나 석명에 불응하는 공격방어방법의 각하	403
가. 의 의	403
나. 요 건	404
다. 절 차	406
7. 재정기간	407
가. 의 의	407
나. 요 건	408
다. 절 차	410
제4절 변론에서의 소송지휘	412
1. 소송지휘권	412
가. 의 의	412
나. 주체와 형식	413
다. 당사자의 신청권	414
라. 불복절차	414
2. 석명권	415
가. 의 의	415
나. 석명권의 범위	416
다. 석명의 대상	417
라. 지적의무	424
마. 석명권의 행사방식	427
바. 석명처분	431
사. 법원사무관등의 조치	434
3. 변론능력이 없는 사람에 대한 조치 등	435
가. 진술금지의 재판(결정)	435
나. 변론지휘로서의 발언의 금지	437
다. 변호사 선임명령 불응시의 소 또는 상소 각하	437
4. 진술보조인 제도	438

가. 의 의	438
나. 자격 및 법원의 허가	439
다. 소송상 지위와 역할	440
제5절 변론의 제한·분리·병합	441
1. 총 설	441
2. 변론의 제한	442
3. 변론의 분리	443
가. 의 의	443
나. 변론분리 중의 증거조사	444
다. 소송기록의 분리 여부	445
라. 변론분리 후의 절차진행	445
4. 변론의 병합	446
가. 의 의	446
나. 요건과 관할	446
다. 결정의 방식	447
라. 변론병합 후의 절차진행	448
제6절 변론의 갱신	449
1. 의 의	449
2. 방 식	449
제7절 법정질서의 유지	451
1. 총 설	451
가. 법정경찰권	451
나. 청사관리권과의 관계	451
다. 형사처벌과의 관계	452
2. 질서유지의 주체	452
가. 법정의 재판장	452
나. 법정 밖에서 직무를 행하는 법관	454
3. 질서유지에 필요한 명령	455
가. 명령의 대상자	455
나. 명령의 유형	455
다. 명령의 형식과 불복 여부	458
4. 집단적인 소란행위에 대한 대응	458
가. 사전예방조치	458
나. 소란행위가 발생한 경우의 조치	460

5. 감치·과태료의 대상이 되는 행위	461
가. 법원조직법 58조 2항의 명령을 위반하는 행위	461
나. 법정 안에서 재판장의 허가 없는 녹화·촬영·중계방송 등	461
다. 심리방해 또는 재판의 위신 훼손	465
6. 감치·과태료의 재판 및 집행	467
가. 구 속	467
나. 구속하지 아니한 경우의 기일통지	468
다. 재판 시기	469
라. 심 리	469
마. 결 정	471
바. 기록의 조제와 조서 작성	474
사. 불복방법	475
아. 집 행	479

제22장 사건관리 및 변론의 진행

제1절 사건관리방식	486
1. 총 설	486
2. 신모델의 주요 내용	488
가. 차별화된 사건관리	488
나. 서면절차와 구술절차의 명확한 구분	488
다. 서면공방의 선행	489
라. 재판기일의 최소화	489
마. 주장·증거의 적시제출	490
바. 당사자 본인의 절차 참여 확대	490
사. 증거조사의 효율화	490
아. 판결 이유 구성의 다양화	491
자. 화해·조정에 의한 분쟁해결의 확대	491
차. 재판부 개념의 확장 및 협동업무 체계의 정립	491
카. 정보통신기술의 적극적 활용	492
3. 구술심리 강화와 사건관리방식의 변화	493
가. 조기 사건분류와 조기 기일지정	493
나. 변론기일 방식에 의한 구술심리 원칙	493

다. 변론준비절차의 신속화·내실화	494
라. 차별적 집중구술심리와 유형별 사건관리	494
마. 전자소송 도입과 전자적 사건관리	495
4. 제1심 집중과 항소심 심리방식의 변화	495
가. 충실한 쟁점정리를 반영한 청구의 확정	496
나. 충실한 증거조사를 위한 사전 절차협의의 강화	496
다. 폭넓은 증거채택	497
라. 항소심 심리방식의 개선	497
5. 표준적인 사건관리의 개요	497
가. 소장 심사 및 송달 단계	499
나. 사건분류 단계	499
다. 변론기일 이후 단계	502
라. 조정·화해 시도	502
제2절 답변서 미제출 사건의 처리	503
1. 개 설	503
2. 답변서 미제출 사건의 처리	503
가. 답변서 미제출 사건의 선별 및 기록인계	503
나. 복수의 피고 중 일부가 답변서를 제출하지 아니한 경우의 처리	504
다. 다룰 가능성이 높은 사건에서 답변서가 제출되지 아니한 경우의 처리	505
3. 무변론판결	505
가. 무변론판결의 대상	505
나. 소장송달 후 소장의 흠이 발견된 경우의 처리	507
다. 선고기일의 지정	508
라. 지정된 선고기일의 취소	509
마. 무변론판결이 불가능하거나 적합하지 아니한 사건의 처리	510
제3절 답변서 제출 사건에 대한 기록심사	511
1. 답변서 제출	511
가. 답변서 제출의무	511
나. 답변서의 기재사항과 첨부서류	511
2. 답변서에 대한 심사	512
가. 참여사무관등의 심사권한	512
나. 심사사항과 제출촉구 등	512
다. 재판장에 대한 기록인계 및 보고	514
3. 재판장의 기록심사와 사건분류	514

가. 재판장의 기록심사	514
나. 사건처리방향의 결정	515
다. 원칙: 신속한 제1회 변론기일 지정	515
라. 예외: 변론준비절차 회부	516
마. 조기조정 사건의 선별	517
제4절 변론준비절차	518
1. 의의와 활용범위	518
가. 의 의	518
나. 활용범위	518
2. 변론준비절차 회부	520
가. 재판장의 회부명령	520
나. 회부명령의 시기 등	521
다. 회부명령의 방식과 고지	522
3. 변론준비절차 진행	523
가. 진행의 담당자	523
나. 증거결정과 증거조사	524
다. 당사자의 사실관계 조사의무	525
라. 당사자 간의 협의	526
4. 서면에 의한 쟁점정리절차	527
가. 의 의	527
나. 서면에 의한 쟁점정리절차와 참여사무관등의 역할	527
다. 준비서면	529
라. 준비서면의 공방	539
마. 기일전 증거의 신청 및 조사	546
바. 재판장의 기록 재심사 및 2차 사건분류	547
5. 변론준비기일	555
가. 의의와 활용범위	555
나. 변론준비기일의 준비	558
다. 변론준비기일의 진행	566
라. 변론준비기일에 당사자가 불출석한 경우의 처리	571
마. 조서의 작성과 변론준비결과의 서면화	573
바. 변론준비기일의 속행 및 종결	579
사. 변론준비기일 종결의 효과(실권효)	582
제5절 변론기일의 운영	584
1. 총 설	584

가. 개 요	584
나. 변론준비절차를 거친 경우	587
2. 변론기일의 준비	590
가. 사건파악	590
나. 기일지정	597
3. 변론기일의 진행	604
가. 일반적인 진행방식	604
나. 변론기일 진행의 특수형태	615
제6절 집중증거조사	618
1. 총 설	618
2. 집중증거조사를 위한 준비	619
가. 출석 확보와 절차 협의	619
나. 쟁점 정리와 시간 안배	620
다. 집중증거조사기일과 중간 합의	621
3. 집중증거조사기일의 진행	622
가. 재판장의 쟁점설명절차	622
나. 증거조사의 실시	622
4. 집중증거조사기일의 속행과 화해·조정	624
가. 집중증거조사기일의 속행	624
나. 집중증거조사 후의 화해·조정	626
5. 변론의 종결 및 재개	626
가. 변론의 종결	626
나. 변론의 재개	628
제7절 소송절차의 정지	631
1. 총 설	631
가. 의 의	631
나. 종 류	632
2. 소송절차의 중단	633
가. 중단사유	633
나. 중단의 예외	638
다. 중단의 해소	640
라. 중단의 신고	645
3. 소송절차의 중지	646
가. 당연중지(민소 245조)	646
나. 재판중지(민소 246조)	646

다. 다른 절차와의 관계에 의한 중지	646
4. 소송절차 정지의 효과	647
가. 소송행위의 원칙적 무효	647
나. 판결의 선고	648
다. 기간의 진행	649
제8절 회생·파산이 민사소송에 미치는 영향	649
1. 회생절차가 민사소송에 미치는 영향	649
가. 회생절차 개요	649
나. 회생절차개시결정 당시 소송이 계속 중인 경우	658
다. 회생절차개시결정 이후 소송이 제기된 경우	665
라. 회생계획인가결정 이후 소송이 제기된 경우	670
마. 회생절차종결이 계속 중인 조사확정재판에 대한 이의의 소 등에 미치는 영향	674
바. 회생절차폐지 당시 공익채권 내지 환취권 등 회생절차에 영향을 받지 않는 권리에 기한 소송이 계속되고 있었던 경우	675
사. 회생절차폐지가 계속 중인 조사확정재판에 대한 이의의 소에 미치는 영향	676
아. 회생절차폐지 당시 부인의 청구, 부인의 소 및 부인의 청구를 인용한 결정에 대한 이의의 소가 계속되고 있었던 경우	679
2. 파산절차가 민사소송에 미치는 영향	680
가. 파산절차 개요	680
나. 파산선고 당시 이미 소송이 계속 중인 경우	686
다. 파산선고 이후 소송이 제기된 경우	693
라. 파산절차가 종결 또는 폐지된 후에 소가 제기된 경우	696
3. 개인회생절차가 민사소송에 미치는 영향	698
가. 개인회생절차와 회생절차의 차이점	698
나. 소송행위 유형별 검토	699
다. 소송유형별 검토	701
라. 인가결정과 면책결정과의 관계	703
마. 개인회생절차가 폐지된 경우	705

제23장 조서의 작성 및 변론의 녹음 등

제1절 조서제도	708
1. 총 설	708
가. 조서제도의 취지	708
나. 변론주의와 조서작성	709
다. 직접주의와 조서의 작성	711
2. 조서작성권	711
3. 조서작성 사무의 변화	713
4. 조서의 종류	713
가. 변론조서	713
나. 변론준비기일조서	714
다. 증거조사조서	714
라. 화해기일조서	714
마. 판결선고조서	715
바. 조정기일조서	715
사. 심문조서	715
아. 신청조서	716
제2절 조서의 양식 및 기재사항	716
1. 총 설	716
2. 변론조서의 양식	717
가. 1기일 1조서의 원칙	717
나. 변론조서의 체제	717
3. 조서의 유효요건	719
4. 형식적 기재사항	720
가. 사건의 표시(민소 153조 1호)	720
나. 법관과 법원사무관등의 성명(민소 153조 2호)	721
다. 출석한 검사의 성명(민소 153조 3호)	721
라. 출석한 당사자·대리인·통역인의 성명과 출석하지 아니한 당사자 성명(민소 153조 4호)	722
마. 변론의 날짜와 장소(민소 153조 5호)	725
바. 변론의 공개 여부와 공개하지 아니한 경우에는 그 이유(민소 153조 6호)	725

사. 재판장과 법원사무관등의 기명날인	726
아. 그 밖의 기재사항	726
5. 실질적 기재사항	728
6. 조서의 색지와 규격	729
제3절 조서의 작성방법	729
1. 기일참여 여부에 따른 차이	729
2. 기재방법	730
가. 총 설	730
나. 서면에 의한 진술	731
다. 말에 의한 진술	732
라. 원용 진술	733
마. 변론준비기일의 결과 및 변론결과의 진술	739
바. 진술의 철회	741
사. 인용·첨부	742
3. 기재내용의 생략	743
가. 소송이 판결에 의하지 아니하고 완결된 경우	743
나. 공시송달 사건의 경우	744
4. 조서작성프로그램을 이용한 조서 작성	745
제4절 조서기재의 이의 및 정정	746
1. 총 설	746
2. 조서의 공시와 이의	746
가. 조서의 공시	746
나. 조서에 대한 이의	747
3. 조서의 정정	749
가. 의의 및 절차	749
나. 정정 방법	749
제5절 조서의 증명력	753
1. 총 설	753
2. 변론의 방식에 관한 증명력	753
3. 변론의 내용에 관한 증명력	755
제6절 변론의 녹음 등	756
1. 총 설	756
가. 관련 규정의 정비와 녹음 등의 활용	756
나. 녹음 등의 형태	757

2. 조서의 일부로 삼을 수 있는 녹음 등	759
가. 녹음 등 실시의 명령	759
나. 녹음 실시와 관련한 유의사항	765
다. 녹음 등의 방식 및 보관	765
라. 녹음물 등의 열람·복사	767
마. 기본조서의 작성	767
바. 녹취서 등에 의한 기록 보완	770
3. 법원사무관등의 참여 없이 열린 기일의 녹음 등	783
가. 녹음(속기)의 요건	784
나. 녹음(속기)의 절차	785
다. 조서의 작성 등	785
라. 녹음물 등의 열람·복사 불허	786
4. 조서작성의 편의를 위한 녹음 등(사무보조용 녹음 등)	786

제24장 전문심리위원 제도

제1절 총 설	790
1. 의 의	790
2. 전문심리위원 제도 도입의 경과	791
3. 전문심리위원의 역할	791
4. 다른 전문가 제도와의 비교	791
가. 감정인과의 비교	791
나. 기술심리관과의 비교	792
다. 상고심의 참고인	792
라. 사실조회	792
5. 소송절차 참여에 관한 개괄적인 흐름도	792
제2절 전문심리위원의 참여	794
1. 전문심리위원의 참여 요건	794
가. 직권 또는 당사자의 신청	794
나. 참여할 수 있는 소송절차	794
다. 참여의 필요성	795
2. 전문심리위원의 참여 과정	796
가. 전문심리위원 후보자 명단 작성	796

나. 전문심리위원 지정을 위한 의견청취와 참여결정	796
다. 전문심리위원의 소송절차 참여 형태	798
라. 전문심리위원의 구체적 참여 절차	798
마. 소송절차 진행 단계에 따른 구체적 역할	802
3. 전문심리위원의 설명, 의견 진술의 소송상 취급	803
가. 증거자료 해당 여부	803
나. 변론 전체의 취지에 포함되는지 여부	804
4. 전문심리위원에 대한 대우	804
5. 상임전문심리위원	805
가. 제도의 도입 및 취지	805
나. 상임전문심리위원 제도의 운용	805
다. 감정관리위원 제도의 도입	806
제3절 전문심리위원 참여결정의 취소	807
1. 의의	807
2. 임의적 취소	808
3. 필요적 취소	808
제4절 전문심리위원의 제척 및 기피	809
1. 서설	809
2. 전문심리위원의 제척	809
3. 전문심리위원의 기피	810
4. 제척 또는 기피 재판과 절차	811
제5절 수명법관 등의 권한, 비밀누설죄 등	812
1. 수명법관 등의 권한	812
가. 서설	812
나. 수명법관 등의 권한	812
2. 비밀누설죄	813
가. 서설	813
나. 구성요건 등	813
3. 벌칙 적용에서의 공무원 의제	814

| 1권 차례 |

제1장 민사소송	1
제2장 법 원	7
제3장 관 할	39
제4장 제척·기피·회피	75
제5장 전자소송 및 영상재판	89
제6장 접수사무	113
제7장 문서의 작성, 사건기록의 편성·관리 및 보고사무	221
제8장 소송기록의 열람·복사 및 공증사무	293
제9장 당사자	357
제10장 공동소송	387
제11장 소송참가와 소송승계	417
제12장 소송상의 대리인	459
제13장 소송비용	495
제14장 민사소송법상의 담보	593
제15장 소송구조	625

| 3권 차례 |

제25장 증거조사	1
제26장 증 인	53
제27장 서 증	145
제28장 감정·검증·사실조회	209
제29장 당사자신문 및 그 밖의 증거조사	275
제30장 소송의 종료	291
제31장 항 소	361

제32장 상 고	417
제33장 항 고	433
제34장 재 심	455
제35장 소액사건심판절차	485
제36장 제소전화해	541
제37장 독촉절차	551
제38장 공시최고절차	583
제39장 민사조정절차	609
제40장 국제민사사법공조	689